

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 267/2530
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง ศรีวิมล ดิยะศิริตานนท์ หรือ มา
ประเสริฐ สุข

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86

เมื่อพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมาพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้วแม้ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจลายมือชื่อจำเลยในเอกสารก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่รูปคดีของจำเลย เพราะจำเลยเบิกความรับอยู่แล้วว่าลายมือชื่อจำเลยแตกต่างกันบ้าง และตัวอย่างลายมือชื่อที่จำเลยให้ไว้แก่ธนาคารโจทก์กับตัวอย่างลายมือชื่อที่จำเลยขอให้ศาลหมายเรียกมาจากธนาคารอื่นก็ไม่เหมือนกัน แสดงว่าจำเลยเขียนลายมือชื่อหลายแบบ จึงไม่จำเป็นต้องให้พยานผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของจำเลยไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบ.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือรับรองการมอบตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยทำขึ้น

จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเอกสารดังกล่าว ลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือรับรองดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '.....เชื่อว่าลายมือชื่อของจำเลยในตั๋วสัญญาใช้เงินและในหนังสือรับรองการมอบตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นลายมือที่แท้จริงของจำเลย ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อจำเลยในเอกสารหมาย จ.17 และ จ.2 ทำให้จำเลยเสียเปรียบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมาพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้ว แม้ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจลายมือชื่อจำเลยในเอกสารดังกล่าวก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่รูปคดีของจำเลย เพราะจำเลยก็เบิกความรับอยู่แล้วว่าลายมือชื่อจำเลยแตกต่างกันบ้าง แม้แต่ตัวอย่างลายมือชื่อที่จำเลยให้ไว้กับธนาคารโจทก์สาขาราชเทวีเอกสารหมาย จ.5 กับตัวอย่างลายมือชื่อที่จำเลยขอให้ศาลเรียกมาจากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนจันทร์ ก็ไม่เหมือนกันแสดงว่าจำเลยเขียนลายมือชื่อหลายแบบ จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

11

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ